

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1707/2530

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนาเทพ กับพวก

จำเลย

ธนาคารแหลมทอง จำกัด จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 99แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 302,202.24 บาท แก่โจทก์ โดยกำหนดให้จำเลยที่ 4 รับผิดชอบไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยของต้นเงิน 104,699.83 บาท ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าบริการติดตามทวงถามของต้นเงิน 160,475 บาทในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และจำเลยที่ 4 ต่างฎีกา (อันดับ 97,93)

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92)

จำเลยที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมด้วย

ดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งของศาลอุทธรณ์มาวางต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 70,79)

คำสั่ง

ได้รวมสั่งในคำสั่งคำร้องที่ 1706/2530 แล้ว

ได้รวมสั่งในคำสั่งคำร้องที่ 1706/2530 แล้ว

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ